

금융소비자 보호에 관한 감독규정 일부고시개정안 조문별 제·개정 이유서
--

1. 적합성 및 적정성 평가 개선(안 제10조제2항제1호, [별표6])

가. 개정 이유

- 고난도 금융투자상품 불완전판매 예방을 위한 종합 대책(‘25년 2월 발표)에 따른 세부과제 후속 조치 목적임

나. 개정 내용

- 투자자 정보 확인 및 성향 분석시 6개 필수확인 정보를 모두 고려하도록 하는 등 적합성 및 적정성 평가 방법 강화
- 적정성 판단 결과 및 그 이유를 기재한 서류((부)적정성 판단 보고서) 양식 신설

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 적합성 및 적정성 평가 방법을 강화하고 (부)적정성 판단 보고서 양식을 마련함으로써, 금융소비자 권익 보호에 기여할 것으로 기대

마. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

2. 상품 설명 순서 개선(안 제13조제1항)

가. 개정 이유

- 고난도 금융투자상품 불완전판매 예방을 위한 종합 대책('25년 2월 발표)에 따른 세부과제 후속 조치 목적임

나. 개정 내용

- 고난도 금융투자상품의 경우 핵심(요약)설명서의 최상단에 ❶ 고난도 금융투자상품과 적합하지 않은 소비자 유형, ❷ 손실가능성 등 위험, 손실발생 사례 등을 순서대로 기재·설명

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 고난도 금융투자상품에 대한 설명 순서를 변경함으로써, 금융소비자 권익 보호에 기여할 것으로 기대

마. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

3. 부당권유행위 금지 추가(안 제15조제5항)

가. 개정 이유

- 고난도 금융투자상품 불완전판매 예방을 위한 종합 대책(‘25년 2월 발표)에 따른 세부과제 후속 조치 목적임

나. 개정 내용

- ❶ 적합성·적정성 평가 과정에서 소비자에 특정 대담 유도 행위, ❷ 대면 투자 권유 후 비대면 계약을 권유하거나 금융회사가 대리 가입하는 경우를 부당권유행위로 추가

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 부당권유행위 금지 항목을 추가함으로써, 금융소비자 권익 보호에 기여할 것으로 기대

마. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

4. 금융소비자보호총괄책임자 역할 강화([별표2])

가. 개정 이유

- 고난도 금융투자상품 불완전판매 예방을 위한 종합 대책('25년 2월 발표)에 따른 세부과제 후속 조치 목적임

나. 개정 내용

- 내부통제기준상 금융소비자보호총괄기관의 업무를 추가하고, 성과보상 체계에 대한 사전 합의 및 개선요구권 신설

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 금융소비자보호총괄기관의 역할을 강화함으로써, 금융소비자 권익 보호에 기여할 것으로 기대

마. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음

5. 내부통제위원회 일부 절차 합리화([별표2])

가. 개정 이유

- '22년 3차 옴부즈만 안건 논의 결과에 따라 내부통제위원회의 조정·의결사항 중 성격상 조정이나 의결을 하지 않아도 되는 사항을 보고사항으로 변경하는 후속 조치 목적임

나. 개정 내용

- 내부통제위원회 의결사항 중 법령 등 개정에 따른 제도개선, 정기 공시 사항 등 일부사항을 보고사항으로 운영할 수 있도록 개선

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당 없음

라. 입법효과

- 내부통제위원회 의결사항 중 일부를 보고사항으로 변경함으로써, 금융 소비자 권익 보호에 기여할 것으로 기대

마. 그 밖의 참고사항

- 해당 없음